رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٩٦٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٧/٥/١٤٤٣هـ

## الموضوعات

**خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تثبيت - العاملون على بند صندوق الطالب - استيفاء شروط التثبيت - المساواة في الوظائف العامة.**

مُطالبة المدّعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تثبيتها - صدور أمر سامٍ بتثبيت جميع المتعاقدين مع الجهات الحكومية - الثابت أن المدعية كانت متعاقدة مع المدعى عليها على بند صندوق الطالبات قبل صدور الأمر السامي، واستيفاؤها شروط التثبيت؛ مما يتقرر معه استحقاقها للتثبيت - الأصل في الوظائف العامة المساواة بين أصحاب المراكز والوظائف المشتركة؛ مما يجب معه مساواة المدعية بمثيلاتها اللاتي سبق تثبيتهن - أثر ذلك: إلغاء القرار.

## مُستَندُ الحُكمِ

- الأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٨هـ، بشأن تثبيت موظفي الدولة.
- الأمر السامي رقم (١٨٩٥/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٣هـ، بشأن تثبيت جميع موظفي الدولة.

## الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى الموصلة للحكم في أن المدعية تقدمت لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ بصحيفة دعوى ذكرت فيها: بأنها إحدى الموظفات اللاتي كن يعملن على عقد مع المدرسة الثانوية (...) بمحافظة خميس مشيط ولم يتم تثبيتها على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتها، وذلك وفق ما نص عليه الأمر السامي رقم (١٨٩٥/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٣هـ، والذي نص على تثبيت من هم تحت البنود والمتعاقدين والبنود الأخرى، وأفادت في معرض ذكر دعواها بأنها تقدمت بتظلمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلا أنه لم يتم الرد عليها، وختمت صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتثبيتها على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتها وخبرتها أسوة بزميلاتها، وذلك اعتباراً من تاريخ الأمر السامي. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم الموضح بصدر الحكم وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وسألت الدائرة المدعية عن دعواها؟ فأكدت على طلبها الوارد في صحيفة الدعوى. كما أحال ممثل المدعى عليها على المذكرة المرفقة عبر خدمة تبادل المذكرات والتي جاء فيها: بأن الأمر السامي نص على تثبيت من هم على لائحة المستخدمين وأن المدعية لم تعين على أي بند، كما أن المعني بتثبيت المدعية هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا وزارة التعليم، كما أنه لا توجد حاجة فعلية لخدمات المدعية، كما أن المدعية لم تكلف بشكل رسمي

من قبل إدارة التعليم، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، ثم قرر اكتفاءه بما قدم؛ وعليه رأت الدائرة جاهزية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

## الأسباب

تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتثبيتها على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتها وخبرتها أسوةً بزميلاتها، وذلك اعتباراً من تاريخ الأمر السامي رقم (١٨٩٥/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٣هـ، ولما كان لأطراف الدعوى تحديد طلباتهم بالألفاظ والعبارات التي يصوغونها بها وبما يرونه محققاً لمصالحهم إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمرٌ تستقل به المحكمة ناظرة الدعوى، وبالنظر في أوراق الدعوى فإنه يستبين للدائرة أن حقيقة طلب المدعية هو الطعن بالإلغاء في قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تثبيتها على وظيفة رسمية، وذلك وفق ما نص عليه الأمر السامي المشار إليه بمطلع الأسباب؛ وبالتالي فإن هذه الدعوى مشمولةٌ بالولاية القضائية للمحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة في الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) لعام ١٤٢٨هـ بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من

الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أن الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوى منعقدٌ لهذه المحكمة بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". أما ما يتعلق بالناحية الشكلية للدعوى، فإنه لما كان طلب المدعية بإلغاء امتناع المدعى عليها عن تثبيتها على وظيفة رسمية يعد من القرارات السلبية التي لا تتحصن بفوات مواعيد الطعن عليها وفقاً للاستقرار القضائي على ذلك، كما أن تظلم المدعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمضمون الحق المطالب به بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤هـ حسب التذكرة المرفقة بملف الدعوى، ثم إقامة الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ، وبذلك يتحقق شروط ومتطلبات دعوى الإلغاء النظامية؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما من ناحية الموضوع، فإن حقيقة النزاع الماثل هو طلب المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل في امتناعها عن تثبيتها من تاريخ صدور الأمر السامي رقم (١٨٩٥/م ب) في ١٤٣٢/٣/٢٣هـ، والثابت من مرفقات الدعوى بأن المدعية كانت تعمل على بند صندوق الطالبات لدى الثانوية (...) بمحافظة خميس مشيط بعقد عمل ساري يبدأ من تاريخ ١٤٢٨/٨/٢٦هـ إلى تاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ وذلك أثناء صدور الأمر السامي رقم (١٨٩٥/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٣هـ، والأمر الملكي

رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٨هـ، والملزمين بتثبيت جميع المتعاقدين مع الجهات الحكومية، كما أنه قد صدرت آلية وضوابط التثبيت من اللجنة المشكلة لدراسة من يشملهم الأمر السامي حيث نصت في البند (ثالثاً) في الفقرة الثانية منه على أن: "يكون التثبيت لمن كان التعاقد معهم حتى تاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧هـ"؛ مما يدل على أنه كان واجباً على جهة الإدارة تنفيذ الأمر السامي فوراً على من تنطبق عليه شروط التثبيت، وبما أن شروط التثبيت منطبقة في حق المدعية ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها بتثبيتها مع بقية مثيلاتها وتم تخطيها دون حجة وبينة واضحة ومقنعة؛ الأمر الذي يثبت معه خطأ الجهة المدعى عليها، إذ كان من الواجب عليها التقيد بالنص النظامي وذلك بإصدار قرار يقضي بتثبيت المدعية كمثيلاتها؛ لأن عدم صدور قرار التثبيت إجحاف في حق المدعية وحرمان من مميزات وظيفية استحقتها بموجب النصوص النظامية سالفة الذكر. ولما كان الأصل في جميع الوظائف العامة المساواة بين أصحاب المراكز والوظائف المشتركة؛ لذا فإنه يجب على المدعى عليها إصدار قرار بتثبيت المدعية ومساواتها بمثيلاتها اللاتي سبق تثبيتهن.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار امتناع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن تثبيت (...) على الوظيفة المستحقة وفقاً لما نص عليه الأمر السامي رقم (١٨٩٥/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٣هـ.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.